

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



LC3343

Resolución Directoral N°.....



Tocache; 06 DIC 2023

Vistos: El Informe Escalafonario N° 01000-2023 de fecha 04 de diciembre del 2023, la Nota de Coord. N° 404-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH de fecha 04 de diciembre del 2023 y el Memorando N° 1273-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 05 de diciembre del 2023;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al literal d) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 114 del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: "El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro";

Que, de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO) señala "El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios";

Que, los artículos 136.1 del Reglamento de la Ley N° 29944 señala "Se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% de la RIM por año de servicios oficiales" y 136.2 menciona "Para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) se toma como base la RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, escala magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados";

Que, en el artículo 136.3 de la misma ley señala "Es computable para dicho calculo, el tiempo de servicios reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado y de la Ley N° 29062 – Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta (30) años";

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producidos a partir del día 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docente al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual – RIM por cada año de servicio o fracción de año si ésta supera los 6 meses (referencia Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 LEY QUE VALORIZA LA CARRERA DOCENTE, MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS



53° Y 63° DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SOBRE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO; el mismo que indica en el artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

"Artículo 63. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.

El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales".



El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, la Única Disposición Complementaria Modificatoria, modifica el artículo 53 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 53. TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:

- a. Renuncia.
- b. Destitución.
- c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
- d. Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad."
- e. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
- f. Fallecimiento.

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 112-2023-MINEDU se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposición que regulan los procedimientos técnicos del Escalafón Magisterial", donde señala que el TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL es el tiempo de servicios efectivos contabilizado en años, meses y días, desde su nombramiento hasta su cese, por prestación efectiva de labores (incluyendo las licencias con goce de remuneraciones y vacaciones), según su régimen laboral. En dicho contexto, la información se contrasta y se acredita con los actos resolutivos y las boletas o constancias de pago de remuneraciones;

Que, en el numeral 6.1.9. CÓMPUTO DEL TIEMPO DE SERVICIO A LA FECHA DE RETIRO DE LA CPM Y CÁLCULO DE LA CTS EN EL MARCO DE LA LRM, señala lo siguiente:

- a) Para efectos de acreditar el tiempo de servicios a la fecha de retiro de la CPM, se debe contar previamente con las boletas de pago o la Constancia de Pagos de Haberes y Descuentos, expedida por la DRE/UGEL, según corresponda, a fin de que el Responsable de Planillas y del ESLE efectúen el contraste de la información.



- b) En el caso de que el profesor haya laborado en otra DRE/UGEL, la DRE/UGEL de destino, solicita a la entidad de origen que remita el sustento para la acreditación del tiempo de servicio (boletas o constancia de pago).
- c) Para efectos del cómputo del tiempo de servicios para el cálculo de la CTS, a favor del profesor comprendido en la LRM, se consideran:
- Servicios docentes prestados en condición de nombramiento interino, que fueron incorporados en el marco de lo que establecía la Carrera del Profesorado de la Ley N° 24029, entre el primer y tercer nivel magisterial.
 - Servicios prestados en condición de nombrado bajo los regímenes laborales de la Carrera del Profesorado (Ley N° 24029), Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial (Ley N° 29062) y Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
 - Resolución que haya reconocido los años de formación profesional (3 o 4 años) al profesor comprendido en el régimen laboral de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, y se haya emitido durante dicho periodo, en el cual pertenecía al citado régimen laboral.
- d) No es computable para el cómputo del tiempo de servicios para el cálculo de la CTS, los servicios prestados en los siguientes casos:
- En condición de auxiliar de educación.
 - En condición de servidor administrativo.
 - Resolución que reconoce los años de formación profesional, al profesor comprendido en el régimen laboral de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, y se haya emitido en fecha posterior a su derogación.
- e) En el caso de profesor que se haya nombrado inicialmente como auxiliar de educación bajo el régimen laboral de la Ley N° 24029, y posteriormente haya sido reubicado (incorporado) a la Carrera Pública del Profesorado como profesor (titular) de la referida Ley, se efectúa el cálculo del tiempo de servicios de manera independiente; es decir, se liquida el periodo de servicio como auxiliar de educación (Ley N° 24029) y el tiempo de servicio prestado como profesor conforme a cada régimen.
- f) En el caso de profesor que se haya nombrado inicialmente como personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, y posteriormente, haya sido reubicado como profesor (titular) de la Carrera del Profesorado de la Ley N° 24029, a mérito de la Ley N° 27443, se efectúa el cálculo del tiempo de servicios de manera independiente; es decir, se liquida el periodo de servicio como personal administrativo (Decreto Legislativo N° 276) y el tiempo de servicio como profesor, conforme a cada régimen.
- g) En caso de reingreso de profesor a la CPM, el cómputo de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, se inicia nuevamente desde cero (0). No se considera el periodo de tiempo de servicio en el primer nombramiento ni el periodo no laborado.

Que, mediante el Informe Escalafonario N° 01000-2023, de fecha 04 de diciembre del 2023, emitida por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, RECONOCE a don Carlos Alejandro, DOMINGUEZ FABIAN Treinta y cinco (35) años, Ocho (8) meses y Once (11) días de tiempo de servicios prestados al Estado computados a la fecha de cese al 31 de diciembre del 2023;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 04 de diciembre del 2023, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por Límite de Edad a favor de don Carlos Alejandro, DOMINGUEZ FABIAN, en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES (S/ 111,618.00);

Que, a través de la Nota de Coord. N° 404-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH, de fecha 04 de diciembre del 2023, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, sugiere autorizar las acciones para proyectar la resolución de cese y pago de compensación de tiempo de servicios (CTS) de don Carlos Alejandro DOMINGUEZ FABIAN, identificado con DNI N° 01017101, Docente Nombrado de la Institución Educativa N° 0414, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, código de plaza: 1168113111C8, con Primera Escala Magisterial y con Jornada Laboral de 30 Horas Pedagógicas, acumulando el tiempo de servicio de 35 años, 8 meses y 11 días;

Que, mediante el Memorando N° 1273-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 05 de diciembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la resolución de CESE POR LIMITE DE EDAD en cumplimiento al artículo 53° inciso d) concordante con el artículo 114° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, del Reglamento de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial a don Carlos Alejandro, MONTOYA CHAVEZ, identificado con DNI N° 01017101, profesor de la Institución Educativa N° 0414,

003343

jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, con vigencia a partir del 31 de diciembre del 2023, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

Estando, con autorización de Proyección del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, visado por la Responsable de Gestión de Recursos Humanos y por el Director de Sistema Administrativo II (Asesoría Jurídica), y;

De conformidad a la Constitución Política del Estado; Ley General de Educación N° 28044 y su reglamento Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 31638 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Decreto Supremo N° 012-2018-MINEDU que modifica los artículos 45, 49, 59, 62 y 217 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo N° 015-2002-ED Reglamento de Organizaciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CESAR DE OFICIO POR LÍMITE DE EDAD, a partir del 31 de diciembre del 2023, don Carlos Alejandro, DOMINGUEZ FABIAN, identificado con DNI N° 01017101, docente nombrado con Primera Escala Magisterial de la Institución Educativa N° 0414, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en cumplimiento al literal d) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y artículo 114° del Reglamento del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, expresándole el agradecimiento por los servicios prestados en bien de la Educación Tocachina.

Título /Grado	Profesor de Educación Primaria
Código Modular	1001017101
DNI	01017101
Fecha de Nacimiento	03 de noviembre de 1958
Cargo	Profesor
Escala Magisterial	Primera Escala Magisterial
Jornada Laboral	30 Horas
Regimen Pensionario	Decreto Ley 19990– Sistema Nacional de Pensiones
Centro de Trabajo	Institución Educativa Pública N° 0414- Tocache
Tiempo de Servicios	Reconocer: Treinta y Cinco (35) años, Ocho (8) meses y Once (11) días. <u>Ininterrumpidos</u> al 31 de diciembre del 2023.
Tiempo de Servicio (Acumulado CTS)	Reconocer: Treinta y Cinco (35) años, Ocho (8) meses y Once (11) días. <u>Ininterrumpidos</u> al 31 de diciembre del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR, por única vez a favor de don Carlos Alejandro, DOMINGUEZ FABIAN, identificado con DNI N° 01017101, la suma de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES (S/ 111,618.00), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicio, el cual resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM) con el tiempo de servicios oficiales que son 36 AÑOS, el mismo que se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 01000-2023, en aplicación del artículo 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

RIM = 3,100.50

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 35 Años / 08 Meses / 11 Días

100% DEL RIM = 3,100.50

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 3,100.50 X 36 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 111,618.00 soles

El pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451, de acuerdo al siguiente detalle:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/. 78,132.60 soles.
- 30% en el año fiscal 2024 = S/. 33,485.40 soles.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 01 de enero del 2024, el código de plaza: 1168113111C8 de la Institución N° 0414, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache - Departamento de San Martín, por haber cesado por límite de edad, según el Artículo Primero de la Resolución Directoral.

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLECER que la responsable de Secretaría General, transcriba la presente a todos los órganos estructurales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y al interesado con las formalidades y dentro del término de Ley.

Regístrese y Comuníquese



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
SVYA/JA
RPVR/R.GRRHH
SVTM/TA